Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção A da 13ª Vara Cível da Capital

, S/N, FORUM RODOLFO AURELIANO, RECIFE - PE - CEP: 50080-800 - F:( )

Processo nº 0165629-23.2022.8.17.2001

AUTOR(A): IOLANDA DA MOTA RODRIGUES
CURADOR(A): SANDRA SUELY DA MOTA RODRIGUES

RÉU: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

SENTENÇA

Vistos, etc.

Iolanda da Mota Rodrigues, representada por sua filha e curadora Sandra Suely da Mota Rodrigues, ambas qualificadas na inicial, por intermédio de advogado legalmente habilitado por instrumento de mandato, propôs a presente *ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com danos morais e ainda com pedido de antecipação de tutela inaudita altera para* em face de **GEAP – Autogestão em Saúde**, igualmente qualificada. Aduziu, em apertada síntese, foi diagnosticada com Demência de Lewy em fase avançada e síndrome de fragilidade Rockhood 8, Sarcopenia em fase final de vida, em diretrizes com cuidados paliativos, com dependência total para AVDS. Sustentou que havia sido internada por infecção respiratória por brônquio aspiração, na UTI do Hospital São Marcos, e após apresentar quadro estável, recebeu alta para acompanhamento com *home care* e médica assistente. Narrou que como a autora vinha apresentado engasgo frequentes, a médica assistente solicitou e prescreveu a necessidade de acompanhamento com equipe multidisciplinar, em diretrizes de cuidados paliativos com foco em controle de sintomas, o que foi autorizado pela ré, inclusive quanto à presença de técnico de enfermagem por 24h.

Sustentou que foi surpreendida com a alteração na assistência pela ré, sem justificativa legal ou anuência da médica assistente, sendo reduzido o programa de internação domiciliar com relação aos técnicos de enfermagem para apenas 6h (seis horas) diárias. Sustentou que o laudo médico é claro quanto à necessidade de assistência 24h (vinte e quatro horas) diárias e que a conduta da demandada causou danos morais. Requereu, em sede de tutela de urgência, que seja mantida a disponibilidade de técnico de enfermagem por 24h (vinte e quatro horas) diárias, e, no mérito, a confirmação da tutela de urgência, com a condenação do demandado no pagamento de indenização pelos danos morais causados. Juntou procuração e documentos. Pediu a gratuidade judicial.

Decisão de Id 121301834 deferiu a tutela de urgência requerida.

O réu apresentou contestação de Id 123268936, em que, preliminarmente, impugnou a gratuidade judicial. No mérito, sustentou, em apertada síntese, que a internação domiciliar não faz parte do rol de procedimentos de cobertura obrigatória pelo plano de saúde, conforme determina a ANS, todavia o procedimento é adotado pela demandada. Narrou que a complexidade do caso que indica a quantidade de horas de assistência de técnico de enfermagem é determinado através da ABEMID e Escore NEAD, que são escalas desenvolvidas pela Associação Brasileira de Empresas de Medicina Domiciliar e o Núcleo Nacional das Empresas de Assistência Domiciliar que, baseada em critérios técnicos, estabelece uma pontuação que determina a necessidade ou não de internação domiciliar e o grau de complexidade necessário, e que a parte autora alcançou 8 (oito) pontos na referida tabela, sendo enquadrada com baixa complexidade. Defendeu que a autora vem apresentando resultados favoráveis com o plano terapêutico e que cuidados de higiene pessoal e alimentação são responsabilidade da família, não podendo ser confundidos com cuidados técnicos. Sustentou a inexistência de ato ilícito capaz de ensejar a responsabilidade civil, requerendo, ao fim, a improcedência dos pedidos. Juntou procuração e documentos.

Noticiada a interposição de agravo de instrumento (Id 123449424).

A autora anexou documentos para comprovar sua hipossuficiência econômica (Id 124978087).

Contrarrazões ao agravo de instrumento no Id 125843039.

Decisão de Id 129796800 deferiu a gratuidade judicial.

Negado provimento ao agravo de instrumento (Id 146170710)

A demandada anexou documentos com a petição de Id 149009077.

Em petição de Id 150880723 a autora requereu o julgamento antecipado da lide.

O Ministério Público opinou pela procedência do pedido (Id 157810301).

Vieram os autos conclusos.

Relatado, DECIDO.

Cuida-se da hipótese de questão que dispensa dilação probatória, uma vez que os elementos presentes, inclusive a prova documental, já são suficientes para emitir a sentença antecipadamente, conforme autoriza o art., 355, inciso I, CPC.

A impugnação à gratuidade judicial já foi apreciada na decisão de Id 129796800. Ausentes óbices de índole processual, passo ao mérito.

Versa a discussão a respeito da legalidade da negativa de tratamento integral de internação domiciliar - *home care*, na forma prescrita pelo médico assistente da demandante.

Inicialmente, entendo demonstrada a incapacidade da autora, nos termos do laudo médico acostado no Id 121280647. A autora, diagnosticada com Demência de Lewy em fase avançada e síndrome de fragilidade Rockhood 8, Sarcopenia em fase final de vida, em diretrizes com cuidados paliativos, com dependência total para AVDS, obteve da ré os serviços de *home care*, fato este que restou incontroverso, e que deixou de dar o acompanhamento necessário no tocante à disponibilidade de técnico de enfermagem 24h (vinte e quatro horas) diárias.

Pleiteia a autora que a ré regularize a internação domiciliar, nos termos da prescrição médica.

A ré, por sua vez, defende que o caso clínico da demandante foi classificado como sendo de baixa complexidade, sendo necessário o acompanhamento de técnico de enfermagem por 6h (seis horas) diárias.

Cumpre destacar que os contratos de seguro, por definição legal, encerram relação de consumo, portanto devem ser interpretados sob a ótica da legislação que lhe é própria, ainda que definidos ou regulamentados em textos outros.

Nas relações de consumo, notadamente aquelas que se firmam mediante simples adesão de uma parte ao contrato previamente estabelecido pela outra, devem preponderar, sobre a letra fria do texto, a boa fé dos contratantes e o equilíbrio contratual.

No feito *sub judice* tem aplicabilidade o Código de Defesa do Consumidor, não merecendo guarida a tese levantada pela ré no tocante a sua não incidência, isto porque "*a operadora de serviços de assistência à saúde que presta serviços remunerados à população tem sua atividade regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pouco importando o nome ou a natureza jurídica que adota*" (STJ – RESP 267530/SP – rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar – j. 14.12.2000).

Enfim, enquadra-se a ré como prestadora de serviços, nos moldes do art. 3°, parágrafo 2°, da Lei 8.078/90.

Em se tratando de clara relação de consumo, aplicam-se ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 4º, *caput*, do referido *Codex* estabelece:

> "A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e a harmonia das relações de consumo".

O art. 51, por sua vez, declara nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

> "(...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;
> (...) XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor;
> E em seu §1º., presume exagerada, entre outros casos, a vantagem que:
>
> "I– ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;
> II – restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual;
> III – se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso. (...)"

Ora, no caso em exame, entendo que a negligência no atendimento vai em desacordo com as normas e princípios previstos no CDC.

Ademais, doenças incapacitantes como a da autora são exemplos de algumas das enfermidades que implicam drástica limitação do indivíduo e acarretam a necessidade de acompanhamento constante.

Em decisão no Agravo em Recurso Especial (AREsp) 90.117, o ministro Luis Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, reconheceu como abusiva a cláusula restritiva de direito que exclui do plano de saúde o custeio de serviço de *home care* (internação domiciliar). "O paciente

consumidor do plano de saúde não pode ser impedido por cláusula limitativa de receber tratamento com método mais moderno do que no momento em que instalada a doença coberta pelo contrato", acrescentou.

Entendo ser abusiva a cláusula contratual que limita os direitos do consumidor, especificamente no que se refere ao tratamento médico. O *home care* e os cuidados inerentes a sua manutenção não podem ser negados pelo fornecedor de serviços, porque eles nada mais são do que a continuidade do tratamento do paciente em estado grave, em internação domiciliar.

Ainda de acordo com o entendimento do STJ, planos de saúde podem estabelecer quais doenças serão cobertas, mas não o tipo de tratamento que será utilizado. A jurisprudência do Egrégio Tribunal é firme no sentido de que não pode o paciente ser impedido de receber tratamento com o método mais moderno em razão de cláusula limitativa. Nas palavras da a ministra Isabel Gallotti no REsp 1320805:

> "Sendo certo que o contrato celebrado entre as partes previa a cobertura para a doença que acometia o autor da ação, é abusiva a negativa da operadora do plano de saúde de utilização da técnica mais moderna disponível no hospital credenciado pelo convênio e indicado pelo médico que assiste o paciente, nos termos da consolidada jurisprudência deste Tribunal sobre o tema", concluiu.

Ademais, o rol de procedimentos da ANS serve apenas como orientador a prever exigências mínimas, de forma não taxativa. Não é razoável restringir o direito da parte autora com base nesse rol, privando-a de tecnologias mais modernas, pois este não acompanha com a mesma celeridade a evolução da medicina.

> Nesse sentido:
>
> AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - EXAME PET-SCAN ONCOLÓGICO - NEGATIVA DE COBERTURA - CLÁUSULA CONTRATUAL RESTRITIVA - ABUSIVIDADE - INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - EXAME IMPRESCINDÍVEL - RISCO DE LESÃO GRAVE E IRREVERSÍVEL À SAÚDE DO SEGURADO - TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, através da súmula 469, "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". Dessa feita, sob a ótica da legislação consumerista, a cláusula contratual que exclui de cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da evolução do câncer e elucidação diagnóstica passou a ser abusiva, considerando tratar-se de procedimento necessário ao tratamento do paciente, portador de doença grave. **A alegação de que o procedimento não consta no rol da ANS não constitui óbice à pretensão do autor, tendo em vista que o aludido rol é meramente exemplificativo, contendo apenas o mínimo obrigatório de procedimentos a serem cobertos pela operadora do plano de saúde.** Assim sendo, mostra-se ilegítima a negativa de cobertura do exame "PET CT" pelo agravante, diante da relevância do bem jurídico em discussão, qual seja, o direito à vida e à dignidade humana. AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 1.0702.14.005762-2/001 - COMARCA DE UBERLÂNDIA - AGRAVANTE (S): RN METROPOLITAN LTDA - AGRAVADO (A)(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS (TJ-MG - AI: 10702140057622001 MG , Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 19/08/2014, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/08/2014) (grifos nossos)

Em casos análogos ao presente, vem decidindo o TJPE:

RECURSO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO TERMINATIVA EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR. "HOME CARE". CLÁUSULA CONTRATUAL AFASTANDO A COBERTURA. ABUSIVIDADE. SÚMULA 07 DO TJPE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A questão de cobertura de assistência médico domiciliar por parte das seguradoras já se encontra sumulada por este C. Tribunal de Justiça de Pernambuco, cujo enunciado tem o seguinte teor: "Súmula 07. É abusiva a exclusão contratual de assistência médico domiciliar (home care)". 2. A recusa indevida à cobertura médica pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito daquele. Inteligência da Súmula 035 do TJPE. Precedentes do STJ. 3. Verba indenizatória fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais) mantida, vez que arbitrada segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendido o binômio reparação/prevenção. 4. Recurso improvido. Decisão unânime. (TJ-PE - AGV: 2717446 PE 0008474-92.2012.8.17.0000, Relator: Jones Figueirêdo, Data de Julgamento: 17/05/2012, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 100)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRÁTICA ABUSIVA E NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO TERMINATIVA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AGRAVADO, PARA MAJORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO, MAS NEGOU SEGUIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELA AGRAVANTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ASSISTÊNCIA MÉDICO-DOMICILIAR (HOME CARE). RECOMENDAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. PREVALÊNCIA DESSA OPINIÃO EM DETRIMENTO AO PARECER MÉDICO DO PLANO DE SAÚDE. SÚMULA 07 DO TJPE. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. OCORRÊNCIA. AMPLIAÇÃO DO VALOR. NECESSIDADE. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS A ENSEJAR QUALQUER REFORMA. IMPOSSIBILIDADE DE RETRATRAÇÃO DA DECISÃO TERMINATIVA. DECISÃO POR MAIORIA DE VOTOS. 1.É abusiva a exclusão contratual de assistência médico domiciliar (home care). 2.Revela-se abusiva cláusula inserta no contrato de assistência médico-hospitalar que restringe ou proíbe cobertura de atendimento domiciliar, na hipótese recomendada por médico assistente do paciente. 3.Precedentes deste e. TJPE e também do STJ. 4.Sabe-se que "a negativa de cobertura fundada em cláusula abusiva de contrato de assistência à saúde pode dar ensejo à indenização por danos morais." (Súmula 35 do TJPE). 5.Nas circunstâncias dos autos, considerando o complexo estado clínico do autor, conforme noticiam os laudos médicos, a negativa do serviço de atendimento domiciliar (home care), enseja danos morais passível de indenização. 6.Do contexto dos autos, a majoração da indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é medida que se impõe, a fim de recompensar com adequação o desequilíbrio psicológico sofrido pelo autor. 7.A irresignação da Agravante não merece prosperar. 8.Agravo improvido.

9.Decisão por maioria de votos. (TJ-PE - AGV: 2560705 PE 0019588-62.2011.8.17.0000, Relator: Josué Antônio Fonseca de Sena, Data de Julgamento: 18/04/2012, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 87)

E ainda, ratificando tal entendimento temos a Súmula 07 deste Tribunal de Justiça, aprovada em 03/05/2007 e publicada no DPJ de 15/05/2007 que dispõe: "**É abusiva a exclusão contratual de assistência médico domiciliar (home care)**".

Evidente, portanto, que a recusa de atendimento na forma defendida pela seguradora demandada ampara-se em cláusula contratual abusiva e, por isso, nula de pleno direito, igualmente em relação aos medicamentos e insumos necessários ao tratamento, como entende o TJPE:

> *Apelação Cível. Plano de saúde. Autogestão. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Internação domiciliar em regime de home care. Necessidade de cobertura. Exclusão contratual de medicamentos orais e determinados materiais de higiene. Entendimento sumulado do TJPE. Danos morais configurados. Valor indenizatório. Necessidade de redução. Juros moratórios a partir da citação. Relação contratual. Recurso parcialmente provido por unanimidade. I - De acordo com o entendimento pacífico do STJ "(...) a relação de consumo caracteriza-se pelo objeto contratado, no caso a cobertura médico-hospitalar, sendo irrelevante a natureza jurídica da entidade que presta os serviços, ainda que sem fins lucrativos, quando administra plano de saúde remunerado a seus associados" (AgRg no AREsp 564665 PB. Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. Terceira Turma. Julgamento: 03/03/2015); II - De acordo com a súmula n. 7 desta Corte de Justiça, "É abusiva a exclusão contratual de assistência médico domiciliar (home care)". III - Como cediço, o tratamento em regime de home care implica na transferência das condições do hospital para a residência do paciente. Há efetiva transferência de todo aparato hospitalar, reproduzindo-se, a rigor, o ambiente de internação com todos os recursos necessários à manutenção da vida e da recuperação do paciente, incluindo materiais de higiene e medicações. IV - É abusiva a cláusula limitativa de cobertura de medicamentos e materiais no regime de home care, pois, se o paciente estivesse no hospital, teria à disposição equipe clínica multidisciplinar, medicamentos e materiais de higiene custeados pela operadora de saúde. V - A negativa de cobertura do tratamento integral em regime de home care desrespeita o princípio da boa-fé objetiva e coloca o consumidor em desvantagem excessiva, conduta vedada pelo art. 51, IV e § 1º, I e II, do CDC. VI - o valor indenizatório fixado pelo juiz de piso no importe de R$30.000,00 destoa dos parâmetros indenizatórios adotados por essa Corte em casos análogos e não guarda relação de proporcionalidade com as particularidades do caso concreto, tendo em vista principalmente a ausência de negativa do home care mas apenas de determinados materiais e medicamentos correlatos a esse regime de internação. VII - Indenização reduzida de R$30.000,00 para R$10.000,00 devendo os juros de mora e a correção monetária bem como os honorários advocatícios incidirem sobre o novo valor arbitrado. VIII - Os juros de mora devem fluir a partir da citação a teor do disposto no art. 219 do CPC e no art. 405 do CC, pois no caso em tela os danos morais decorrem de relação contratual. IX - Recurso parcialmente provido por unanimidade. (TJ-PE - APL: 4129991 PE, Relator: Francisco Eduardo Goncalves Sertorio Canto, Data de Julgamento: 17/12/2015, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/01/2016)*

Assim, sendo abusiva a negativa de autorização para o tratamento médico domiciliar Home Care na forma prescrita no laudo de Id 121280647, que é claro em elencar como essencial à manutenção da vida da demandante a assistência de "técnico de enfermagem 24h", configurado está o ato ilícito praticado pela demandada, sendo imperiosa a procedência do pedido declaratório para determinar que a ré arque com todas as depesas relacionadas ao tratamento médico domiciliar da autora, na forma prescrita no laudo médico, durante a relação contratual entre as partes.

Finalmente, no que tange aos danos morais, verifico que o autor estava com sua saúde extremamente debilitada. É de ser sopesada a circunstância de contar com mais de 66 anos à época. Apesar disto, submeteu-se a desgaste, ou seja, teve que buscar o Judiciário para haver o que lhe era de direito. A angústia e aflição de não saber se seria mantido o seu tratamento, com a internação domiciliar e suporte necessários já é um momento de extrema fragilidade.

O Eg. TJPE já se posicionou:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO LEGAL. FUNGIBILIDADE. DECISÃO TERMINATIVA EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAMENTO DOMICILIAR - "HOME CARE". ABUSIVIDADE. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UN NIME.
1. O STJ vem reconhecendo que "a recusa indevida à cobertura médica é causa de danos morais, pois agrava o contexto de aflição psicológica e de angústia sofrido pelo segurado", conforme relataria da ministra Nancy Andrighi, no julgamento da REsp 907718 - ES. Manutenção da indenização relativa ao Dano Moral, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixando seu valor em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
2. Agravo Legal a que se nega provimento. (Agravo Regimental 0042617-75.2010.8.17.0001 (259707-9) Rel. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho, 1ª Câmara Cível dec. 09/09/2014, pub. 15/09/2014)
EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE SERVIÇO HOME CARE A PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA, ANEMIA FALCIFORME, SEQUELA DE AVC E ESCARAS EM REGIÃO SACRA COM TECIDO DE GRANULAÇÃO. CONCESSÃO NOS MOLDES DOS LAUDOS MÉDICOS ACOSTADOS. PRESERVAÇÃO DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. DECISÃO UN NIME. 1. Apesar da alegação do agravante de que o internamento de Home Care do agravado seria de média complexidade e não de alta complexidade, tal fato não restou comprovado pelos autos, não havendo razão para a reforma da decisão, já que o agravado é paciente de alta complexidade como demonstra o laudo médico de fls. 44, e sendo a internação domiciliar em caráter de Home Care concedida nos moldes do laudo médico de fls. 49. 2. Mesmo se o procedimento não estiver previamente elencado pela Administração ou existirem outras formas de tratamentos alternativos disponibilizadas pelo SUS, não pode ser óbice ao fornecimento pleiteado, eis que a garantia à saúde e, em última análise, à vida, é ampla e irrestrita, não cabendo à Administração erguer barreiras burocráticas ensejando obstaculizar ou mesmo impedir o tratamento adequado, quando, in casu, o internamento domiciliar em caráter de Home Care é estritamente necessário para o tratamento médico, conforme prescrição médica. 3. A multa por descumprimento de decisão judicial deve ser razoável, não podendo ensejar em enriquecimento sem justa causa a parte a quem favorece. 4. O instituto das astreintes é largamente utilizado na tutela das obrigações de fazer e tem por escopo compelir o devedor ao cumprimento do preceito estabelecido na decisão judicial, como na espécie, não se configurando como ônus excessivo ao Erário o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 5. Recurso de agravo regimental improvido à

unanimidade. (Agravo regimental no agravo de instrumento nº 333650-7, RELATOR: Ricardo de Oliveira Paes Barreto 2ª Câmara de Direito Público, dec. 21/08/2014, pub. 28/08/2014)

Saliente-se que nesse caso o tipo de dano prescinde de prova, pois decorre da própria situação, do próprio fato, denominando-se de *in re ipsa*, independendo, portanto, de demonstração dos efetivos prejuízos.

Diante da responsabilidade objetiva do fornecedor preconizada no atual Sistema Consumerista, está demonstrado o dano e a sua ligação com a conduta da Ré ao submeter o autor à situação vexatória.

No que respeita a prova do dano, imperativo ressaltar, após o advento da Constituição Federal de 1988, o dano moral passou a ser olhado sob uma nova ótica, mais ampla, até mesmo porque a dignidade da pessoa humana foi elencada como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. Dessa maneira, o direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade ou a qualquer outro direito da personalidade, estão inseridos no direito à dignidade, base essencial de cada preceito constitucional relativa aos direitos fundamentais.

Entendo que o dano moral está inserido em toda prática que atinja os direitos fundamentais da personalidade, trazida no sentimento de sofrimento íntimo da pessoa ofendida, suficiente para produzir alterações psíquicas ou prejuízos tanto na parte social e afetiva de seu patrimônio moral e, dependendo da situação prescinde a sua demonstração em juízo (*in re ipsa*).

Registro o entendimento da doutrina, quanto ao arbitramento do dano moral:“... E tal é o caso do dano moral. Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral”.

Presentes os pressupostos do dever de indenizar, passo à análise de seu montante.

Para a fixação do valor a ser indenizado, deve-se levar em conta, em especial, a gravidade do fato e as condições econômicas do agressor. Disso extrai-se a medida eficaz para servir de punição ao autor do dano, desencorajando-o a reiterá-lo. Quanto mais grave, evidentemente, maior deve ser o montante indenizatório, mas sempre balizado pelas condições do ofensor.

Seguindo-se essas diretrizes, tem-se que o fato é de acentuada gravidade. E, no tocante às condições econômicas das partes ofensoras, evidentes suas condições econômicas, sendo a Ré empresa de grande porte.

No tocante ao *quantum*, a indenização deve ser suficiente para desencorajar a reiteração de condutas ilícitas e lesivas por parte da ré e, ao mesmo tempo, amenizar, na medida do possível, o constrangimento causado ao autor lesado. Para o atendimento dessa dúplice finalidade, no caso em exame, tenho como justo o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante esses fundamentos, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, I, do CPC, e **julgo procedente** o pedido formulado na inicial, para tornar definitiva a decisão que antecipou a tutela de urgência, para determinar à ré que autorize e viabilize o regime de *home care* para a autora, para fins de realização do tratamento integral especificado pela médica assistente, nos exatos termos do laudo de ID 121280647, sem restrições ou limitações, com cobertura de todas as despesas respectivas, inclusive técnico de enfermagem em regime de 24h (vinte e quatro horas).

Condeno ainda a demandada no pagamento de indenização pelos danos morais causados, ora fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sobre o valor da condenação, incidirá correção monetária pela tabela do ENCOGE, além de juros de mora à taxa de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir da data de prolação desta sentença.

Por força da sucumbência, arcará a parte ré com as custas processuais e verba honorária do patrono da parte autora, esta última fixada em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma preconizada no §2º, do art. 85 do CPC.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Recife, 30 de maio de 2024.

MARIA BETÂNIA MARTINS DA HORA

Juíza de Direito

Assinado eletronicamente por: MARIA BETANIA MARTINS DA HORA ROCHA
30/05/2024 11:38:02
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 172083501

24053011380145300000167992917

IMPRIMIR GERAR PDF